CONTRATTO DI SERVIZI

n. CTR-2024-001

tra

Torrevalle Acque S.p.A., con sede legale in Via dei Mulini 14, Borgo Torrevalle, codice fiscale e partita IVA 00417550999, in persona del Direttore Generale Elena Sartori (di seguito, «Committente»)

e

Lambda Energia S.r.l., con sede legale in Corso Centrale 101, Borgo Torrevalle, codice fiscale e partita IVA 01790180992, in persona del legale rappresentante Carla Montanari (di seguito, «Fornitore»)

premesso che

a) il Committente gestisce impianti di captazione, sollevamento e depurazione delle acque e ha necessità di avvalersi del servizio oggetto del presente contratto;

b) il Fornitore dichiara di possedere l'organizzazione, i mezzi e le competenze necessari per eseguire il servizio a regola d'arte;

c) le Parti intendono disciplinare con il presente contratto le condizioni del servizio.

si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 - Oggetto

Il Fornitore si obbliga a prestare la somministrazione di energia elettrica ai punti di prelievo del Committente, secondo le modalità stabilite dal presente contratto e dall'Allegato A.

Il Fornitore esegue il servizio con propria organizzazione di mezzi e personale e con gestione a proprio rischio.

Art. 2 - Corrispettivo

Il corrispettivo annuo per il servizio è pari a euro 1.450.000,00, oltre IVA.

Il corrispettivo è fisso e invariabile per tutta la durata del contratto.

Art. 3 - Durata e rinnovo

Il contratto ha durata di 36 (trentasei) mesi, con decorrenza dal 1° gennaio 2024 e scadenza il 31 dicembre 2026.

Alla scadenza il contratto cessa di produrre effetti senza necessità di disdetta. È escluso il rinnovo tacito.

Art. 4 - Modalità di esecuzione

Il Fornitore esegue il servizio secondo il programma concordato con il referente del Committente.

Il Fornitore trasmette al Committente, entro il giorno 10 di ogni mese, un rapporto sulle attività svolte nel mese precedente.

Art. 5 - Fatturazione e pagamenti

La fatturazione avviene con cadenza mensile posticipata. Il pagamento è effettuato mediante bonifico bancario a 30 (trenta) giorni data fattura fine mese.

Le fatture sono trasmesse tramite il Sistema di Interscambio e riportano il numero del presente contratto e il numero dell'ordine d'acquisto. Le fatture prive di tali riferimenti sono respinte.

Art. 6 - Penali

Per ogni inadempimento contestato per iscritto dal Committente si applica una penale di euro 250,00, fino a un massimo annuo pari al 10% del corrispettivo annuo.

L'applicazione delle penali non esclude il risarcimento del maggior danno.

Art. 7 - Recesso

Il Committente può recedere dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di 30 (trenta) giorni.

In caso di recesso il Fornitore ha diritto al solo pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite fino alla data di efficacia del recesso, senza alcun indennizzo.

Il Fornitore può recedere dal contratto esclusivamente per giusta causa, con preavviso di 180 (centottanta) giorni, garantendo in ogni caso la continuità delle prestazioni fino al subentro di un nuovo operatore.

Art. 8 - Comunicazioni

Le comunicazioni relative al contratto, comprese quelle di recesso e di disdetta, sono effettuate per iscritto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Gli indirizzi delle Parti sono i seguenti: per il Committente, Via dei Mulini 14, Borgo Torrevalle; per il Fornitore, Corso Centrale 101, Borgo Torrevalle.

Le comunicazioni operative possono essere scambiate per posta elettronica ordinaria tra i referenti delle Parti: per il Committente, Paolo Rinaldi (paolo.rinaldi@torrevalleacque.example); per il Fornitore, Fausto Leone (clienti.business@lambdaenergia.example).

Art. 9 - Garanzia

Il Fornitore garantisce che il servizio è eseguito a regola d'arte e si impegna a ripetere a proprie spese le prestazioni non conformi. Per le opere e i prodotti consegnati la garanzia ha durata di 12 (dodici) mesi.

Art. 10 - Responsabilità e assicurazione

Il Fornitore è responsabile di ogni danno a persone o cose derivante dall'esecuzione delle prestazioni e stipula, a copertura di tale responsabilità, una polizza assicurativa con massimale non inferiore a euro 1.000.000,00 per sinistro, da mantenere per l'intera durata del contratto.

Art. 11 - Riservatezza e protezione dei dati personali

Ciascuna Parte mantiene riservate le informazioni tecniche e commerciali dell'altra Parte apprese in esecuzione del contratto, anche per i 3 anni successivi alla sua cessazione. Le Parti trattano i dati personali nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679.

Art. 12 - Sicurezza sul lavoro e subappalto

Il personale del Fornitore accede agli impianti nel rispetto delle procedure di sicurezza del Committente e della normativa vigente. È vietato il subappalto, anche parziale, senza autorizzazione scritta del Committente.

Art. 13 - Clausola risolutiva espressa

Il Committente può risolvere il contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, mediante comunicazione scritta, nei seguenti casi:

a) ritardo nell'esecuzione delle prestazioni superiore a 30 giorni;

b) raggiungimento del limite massimo delle penali di cui all'Art. 6;

c) subappalto non autorizzato;

d) perdita dei requisiti di idoneità professionale dichiarati dal Fornitore.

Art. 14 - Legge applicabile e foro competente

Il contratto è regolato dalla legge italiana. Per ogni controversia relativa alla sua interpretazione o esecuzione è competente in via esclusiva il Tribunale di Borgo Torrevalle.

Art. 15 - Disposizioni finali

Il contratto può essere modificato esclusivamente con atto scritto sottoscritto dalle Parti. L'eventuale tolleranza di una Parte rispetto a inadempimenti dell'altra non costituisce rinuncia ai propri diritti. Gli allegati formano parte integrante del contratto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Borgo Torrevalle, 11 dicembre 2023

Il Committente - Elena Sartori

_____

Il Fornitore - Carla Montanari

_____

Allegato A - Sedi di esecuzione del servizio

Il servizio è reso presso i seguenti impianti del Committente:

Codice	Impianto	Indirizzo
IMP-01	Impianto di potabilizzazione di Fontechiara	Strada della Sorgente 2, Fontechiara
IMP-02	Stazione di sollevamento fognario di Pontenero	Via del Ponte 40, Pontenero
IMP-03	Serbatoio e stazione di rilancio di Collesereno	Via Belvedere 11, Collesereno
IMP-04	Depuratore di Castelrovo	Località Molino Basso, Castelrovo
IMP-05	Campo pozzi di Valdombra	Strada dei Pozzi 5, Valdombra
IMP-06	Stazione di sollevamento di Borgolago	Lungolago Sud 18, Borgolago
IMP-07	Depuratore di Pratolungo	Via del Canale 7, Pratolungo
IMP-08	Stazione di rilancio acquedotto di Rivasecca	Via dell'Argine 60, Rivasecca
IMP-09	Campo pozzi di Montefosco	Località Pian dei Salici, Montefosco
IMP-10	Centrale idrica di Torrevalle Centro	Via dei Mulini 14, Borgo Torrevalle